

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

צו א מיי פיי מהלכות אישות הלכה י"ד טור שו"ע א"ח סימן תקנ"א סעיף א:
צב ב מיי פ"א מהלכות יבום הלכה יא ספג עשין ג טושי"ע אה"ע סימן קסא סעיף ח:
צבג ג מיי שם הלכה ט טור ש"ע שם סעיף א:

מוסף רש"י

לא אונן. אין אניתם חל עליו לאסור אנית קדשים (ב"מ יח.) אם מתה אינו נאסר בקדשים מחמת אניתם (סנהדרין כח.). ולא מיטמא לה. אם כן אינו שם דמיון כי אם לשארן והיינו אשתו, והאי לא שארו הוא דלא גזא עדיין לדי קריוב בער (ב"מ שם.) וכן היא לא אוננת. אינה נאסרת באניות מחמת בקדשים (סנהדרין שם.) ולא מיטמא לה. לא מוסס כהונה קאמר, דאין כהנות מוחזקות על הטומאה, דכתיב בני אהרן, אלא אינה זוקקה לטמא לו, לא כהנת ולא ישראלית, שנתה להתעסק בשענה ממי מזה האמורים בפרשה, דכתיב לה יעמא, ומעל לה יעמא מזה ואם לא יצא מטמאים אותו בעל כרחו ומעשה ביוסף הכהן כ"י בתורת הכהנים (ב"מ יח.) ובכ"ז כחובות ג. אינה מצויה להתעסק בו, ואידי דתנא לא אוננת מתא ולא מטמאת, ולא דוקא, דנשים דכהונה לא חזוהי על הטומאה (סנהדרין כח.) ובכ"ז לעיל בס': וליכא דלא גרסי אינה מטמאה (סנהדרין שם) ולי נראה ולא מיטמאה כגון בגדל ששראליים מוחזרים על הטומאים מונבננתם לא תגעו בנמ' ר"ה (רש"י בס'). מתה אינו יורשה. מדוע? בית אביה דלא תקון ירושתה בעצל עד שמכנס לחופה או שמסתר לשלושים (כתובות ג.) אן: דיווסת בעצל נפקא לן משארן הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה בב"ב (ק"א:) והא לאו שארו הוא (ב"מ יח.) ובכ"ז כתובות יטג.

מת הורא. נתייה, גובה בתובתה. מנה מאמס ומוספת אם תמצ לה (כתובות ג.) בדכמת לא מן האירוסין מוקמינן לה בשנים אחרין (סנהדרין כח.) שבת שחל תשעה באב כו'. שובע (תענית כו.).

מג:

יָרִית לִיה לרבי יוסי לַהֲבַחֵין לִית לִיה. ורדופה ומצרומיה דנקט לעיל משום ר"מ: **אָ** הבי היינו רבי יהודה. השתא לא צעי למימר דאיכא צינייהו איבול דלא מסתברא ליה למימר שלא יחוש רבי יהודה באיבול לענין נישואין כדפי' בקונטר' אע"ג דלפי המסקנא ליכא איבול בצרוסה מ"מ למאי דס"ד השתא דאיכא איבול בצרוסה אין סברא לומר שלא יחוש ר' יהודה לענין נישואין: **שֶׁאֵנִי** בין אבידות חדשה. פי' בקונט' דאצילות דמשעה באב דהוי ישנה ודרכים קילא וקשיא דאכתי תקשי ק"ו כדמעיקרא ומפרש ר"ת שאני צין אצילות חדשה שאסור ליהרס לפי שבחדשה יש להחמיר מצינהה משא"כ באצילות ישנה ובאצילות דרכים יש להחמיר טפי לענין משא ומתן באצילות דיחיד דמשא ומתן שהוא דבר של פרהסיא אס יעסקון בפרקמטיא כל היום יצאו ויחמרו שאין חוששין להתאבל על ירושלים ולא דמי לאירוסין שאין אלא שעה אחת וכלאוקמינ' בקודם דקודם אבל בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור ליהרס דאי שרי אכתי איכא ק"ו דכיוס ומינה במגילת סתרים מתמי ליהרס אפילו בט' באב שלא יקדמנו אחר ברחמים והציא ראייה מירושלמי וצ"ל דבאצילות דרכים יש להחמיר נמי בכיוס דכיוסו נמי דבר של פרהסיא שלא יהו כולם עוסקים לכנס ולספר וליפות ענמם וגראים שאין חוששין להתאבל כלל וא"ת דהכא אסרי' ליהרס תוך שלשים ובפרק בתרא דמו"ק (דף כג. ושם) תני כל שלשים יום לנישואין משמע דליהרס שרי וי"ל דההיא כרבי יהודה דשרי אי נמי נשואין נקט לאשמועינן דאפילו נשואין שרי מיד לאחר שלשים יום אע"פ שבאשתו קתני דנריך להמתין ג' רגלים וגרחה לר"ת דאע"ג דאסרינן באציו ובאמו בית השמחה עד י"ב חדש מ"מ מותר לישא אחר שלשים משום מצות פריה ורביה דכל ז' יום לנשואין סתמא קתני אפילו באציו ובאמו דלא מפליג אלא באשתו ואע"ג דקיים פריה ורביה שרי דהלכה כר' יהושע דאמר בהבא על יצמתו י"שא אשה בזקנותו שנאמר בצקר זרע את זרעך (קהלת יא) ואם יש לו בנים קטנים מותר לנכנס אפילו תוך ז' או שאין לו בנים כלל או לכל הפחות אחר שבעה כדמשמע בעוצאז י' דר' יוסף הכהן (מו"ק דף כג.) דבעוד שהיה צבית הקצרות אמר לאחמיה לבי וגדלי בני אחותך ומשמע דכנסה לאלתר מדקתני אעפ"כ לא בא עליה אלא לזמן מרובה

ומפרש התם דהיינו ז' ומשמע דלא בא עליה אבל נשואין הוו ור"ח הביא הירושלמי דקתני אע"פ שכנסה לא הכיר בה עד לאחר שלשים ומעשה באחת משודכת שמת אחיה לאחר הזמנת קרואים סמוך לחופה והתיר לכונסה תוך שלשים משום פריה ורביה דבעל מאחר שאם לא ישא את זו לא ישא אחרת ושמא אפי' אם לא היתה משודכת היה ממיר מאחר שחפץ בה יותר מאחרת כדאשכחן י' ברבי יוסף הכהן דמשום פרינסת בניו אשתראי אע"פ שהיתה אצילה מאחמיה ומינה התם לא אפשר באחרת לפי שמרחמת על בני אחמיה יותר משאר נשים והא דאסר במתני' ליהרס תוך שלשים ולא מפליג אפילו רואה לינשא למי שיש לו בנים קטנים או למי שאין לו בנים כלל לפי שזריכה להמתין עדיין קטנים מותר לישא ולבעול תוך ז' דלא מקיימא מצות פריה ורביה אלא בצעילה אבל תוך ז' ימי אצילות אסור לנכנס כדמוכח בריש כתובות (דף חתן קטרה י' ורבי יוסף הכהן אף על פי שדבר עמה צבית הקצרות לא כנס עד אחר שבעה או שמא משום פרינסת בנים שרי לנכנס אפילו תוך שבעה וק"ק לפירוש רבינו תם מדמתי במסכת שמחות פרק ז' גבי אשתו דנריך להמתין שלש רגלים כשיש לו בנים אלא שיש לו בנים קטנים מותר לישא אחרת לאחר שלשים יום ומותר לישא נריך לומר דלישא ולבעול קאמר דלכנס גרידא

החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

י' אלא אימא רבי יוסי אומר כל הנשים ינשאו. חוץ מאלמנה. ורבי יוסי לא איבול אחא לאשמועינן דבנישואין אפילו רבי יהודה מודה דאסור בימי איבול דהא שמחה היא אלא ינשאו אחא לאשמועינן ופליגי דרבי יהודה דאמר כל הנשואות יתארסו ואחא ר' יוסי למימר אפילו נשואות ינשאו. וג' מחלוקות בדבר דת"ק אסר אפילו ארוסות ליהרס דגזרו ארוסת ראשון אטו נשואה וגזרינן ארוסין דאחרון אטו נשואין דאחרון ור' יהודה סבר הנשואות יתארסו ולא גזר אירוסין אטו נשואין והארוסות ינשאו ולא גזר ארוסה אטו נשואה אבל הבחנה מיהא אית ליה ונשואה לא תנשא ורבי יוסי אפילו הבחנה לית ליה: **ואיציעים אימא אים ליה**. ואפ"ה ינשאו קמני י' [ולא אנשואות קאין] אלא אארוסות קאי וי"ק כל הארוסות שנתגרשו ינשאו חוץ מן הארוסות אלמנות מחמת האיבול. ולקמן פריך מי חייל איבול אארוסה: **אי הכי היינו ר' יהודה**. דרבי יהודה נמי שרי ארוסה לינשא וליכא למימר הכא דלעיל דרבי יוסי איבול אחא לאשמועינן דנשואין אסור כל ז' יום דהא בנשואין כ"ע מודו דשמחה היא וינשאו דקאמר רבי יהודה אגרופה דליכא איבול קאמר: **איכא צינייהו נשואה ליהרס**. דקאמר רבי יהודה הנשואות יתארסו דלא גזר אירוסין אטו נשואין ואחא רבי יוסי למימר כל ארוסות (וגרשות) ינשאו הואיל וליכא איבול שרי ומשום הבחנה לא מיתסרא דהא לאו מעוברת היא וארוסה אטו נשואה לא גזרינן אבל נשואות לא יתארסו דאיכא למיחש שמא מעוברת היא ואי שרית לה להתארס אחי לאינסובי: **כל הנשים יתארסו**. ואפילו נשואות: וכולן. הנשואות צין גרופה צין אלמנה לא ינשאו משום הבחנה עד שלשה חדשים: **הכא נמי**. תני הכי כל ארוסות גרשות ינשאו חוץ מן האלמנה אפי' ארוסה מפני האיבול: וכולן. הנשואות לא ינשאו אפי' גרופה דליכא איבול דחיישינן להבחנה: **אלא מסיפא דקמני וכוון לא ינשאו**. דעל כרחק אנשואות לא ינשאו קאי דהא אוקמא רישא אארוסות ינשאו ולא גזרינן משום הבחנה דנשואות הלכך סיפא אנשואות קאי דקתני לא ינשאו דבעינן הבחנה אבל איתרוסי שפיר דמי ולא גזרינן אירוסין אטו נשואין: **פריץ ואימא הכי נו'**. דודאי סיפא אנשואין קאי כדקאמרתי ומינה לא תיתיב לא ינשאו אלא לא יתארסו: **ולא מיטמאה**. י' כלומר אינה מצויה להתעסק בו: **גובה כחוצפה**. וכגון דכתב לה מן האירוסין: ה"ג **אלא סנאי היא**. אלא לעולם דקתני מתני' כל הנשים יתארסו וכדפרשינן בריש שמעתינן דאנשואות קאי ואיבול איכא צינייהו ואשמעינן דאירוסין בימי אבל אסור ודקשיא לך קודם הזמן דקתני ומאריסין תנאי היא דאיכא למאן דאסר וההיא דקתני מארסין לאו דברי הכל היא ולא סבירא ליה לרבי יוסי: **אלא אמר רב אשי**. לא תוקמא כתנאי ורבי יוסי מודה בזההיא דמאריסין ודקשיא לך ק"ו הוא שאני צין אצילות חדשה י' דמשעה באב דהוי אצילות ישנה ואצלות דרכים הלכך קילא: **במתני'** היתה

דכתב לה מן האירוסין: ה"ג **אלא סנאי היא**. אלא לעולם דקתני מתני' כל הנשים יתארסו וכדפרשינן בריש שמעתינן דאנשואות קאי ואיבול איכא צינייהו ואשמעינן דאירוסין בימי אבל אסור ודקשיא לך קודם הזמן דקתני ומאריסין תנאי היא דאיכא למאן דאסר וההיא דקתני מארסין לאו דברי הכל היא ולא סבירא ליה לרבי יוסי: **אלא אמר רב אשי**. לא תוקמא כתנאי ורבי יוסי מודה בזההיא דמאריסין ודקשיא לך ק"ו הוא שאני צין אצילות חדשה י' דמשעה באב דהוי אצילות ישנה ואצלות דרכים הלכך קילא: **במתני'** היתה דכתב לה מן האירוסין: ה"ג **אלא סנאי היא**. אלא לעולם דקתני מתני' כל הנשים יתארסו וכדפרשינן בריש שמעתינן דאנשואות קאי ואיבול איכא צינייהו ואשמעינן דאירוסין בימי אבל אסור ודקשיא לך קודם הזמן דקתני ומאריסין תנאי היא דאיכא למאן דאסר וההיא דקתני מארסין לאו דברי הכל היא ולא סבירא ליה לרבי יוסי: **אלא אמר רב אשי**. לא תוקמא כתנאי ורבי יוסי מודה בזההיא דמאריסין ודקשיא לך ק"ו הוא שאני צין אצילות חדשה י' דמשעה באב דהוי אצילות ישנה ואצלות דרכים הלכך קילא: **במתני'** היתה

מסורת הש"ס

(א) לעיל ט: ב"מ יח. כתובות ג. ע"ש פט: ע"ש סנהדרין כח: ע"ש וי"ע, (ב) תענית כו: ג (ג) ע"ש (ד) ש"יך לע"א, (ה) נרש"ל, (ו) צ"ל לתשעה באב. יעב"ץ, (ז) נלקמן ספ: (ח) נצ"ל דיוסף הכהן, (ט) נצ"ל ביוסף הכהן, (י) נצ"ל ויוסף הכהן.

הגהות הב"ח

(א) נבי' להבחין איבעית אימא לית ליה ואבעית אימא: (ב) רש"י ד"ה ולא מיטמאה כלומר אינה מצויה.

נ"ב עיין לעיל דף טט ע"ב: